

1532586-02.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... a) condenação anterior pelo crime de roubo majorado, em processo no 0000430-45.2013.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/04/2013 e b) condenação anterior pelo crime de roubo simples, em processo no 0031154-27.2016.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 18/07/2016. Este histórico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1532586-02.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532586-02.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2263506/2019 - 90º

D.P. PQ. NOVO MUNDO, 4828502 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 2263506 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 2263506 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

1 DESCONHECIDO e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

RAFAEL CABRAL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157 § 2º-A, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 17 de junho de 2019, às 13h57min, na Avenida Serafim Gonçalves Pereira, nos arredores do nº 622, na esquina com a Praça Vila Maria, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu uma aliança em ouro, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em prejuízo da vítima Talita dos Reis Primo.

É da inicial que segundo apurado, a vítima caminhava na rua, empurrando o carrinho de bebê, com sua filha de 03 meses, quando foi abordada pelo denunciado, que

anunciou o roubo e mostrou a arma de fogo, do tipo pistola, prata, que trazia presa na sua cintura, subtraindo a aliança da vítima.

Narra a denúncia que presente na delegacia no dia 29 de agosto de 2019, a vítima reconheceu fotograficamente Rafael Cabral da Silva como sendo o roubador, apresentadas pela autoridade policial fotos de pessoas que usualmente cometem roubos na região em questão.

Extraí-se da exordial que o denunciado não foi encontrado para a realização de interrogatório.

Conforme se extrai do processo apenso nº 1539817-80.2019.8.26.0050, aos 16 de dezembro de 2019, a d. Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária de Rafael Cabral da Silva (fls. 21/22).

Em 17 de dezembro de 2019, foi deferido o requerimento da d. Autoridade Policial e, por consequência, decretada a prisão temporária de Rafael, pelo prazo de 5 dias, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III c/c art. 2º, ambos da Lei nº 7.960/89 (fls. 30/31).

A denúncia foi recebida em decisão datada de 13 de maio de 2020 e, nesta mesma ocasião, foi indeferida a representação de decretação da prisão temporária do acusado (fls. 63/64).

O réu foi citado aos 28 de janeiro de 2021 (fl. 89).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 93).

Por decisão exarada aos 25 de fevereiro de 2021, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 96).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima e, após, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu; b) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal. Ocorre que tal circunstância não restou minimamente demonstrada nos autos. Isto porque a arma de fogo supostamente utilizada durante o delito não foi devidamente apreendida, tampouco foi minimamente descrita pela vítima. De qualquer forma, sem a apreensão e a descrição do instrumento, impossível o reconhecimento da majorante em questão. Primeiro, porque torna incerta a sua utilização para o crime e, segundo, porque inviabiliza a averiguação da sua capacidade vulnerante. Ressalte-se que a Lei nº 13.654/2018, que criou a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, delimitou de forma expressa que somente a arma de fogo é capaz de ensejar o aumento de pena, e não qualquer tipo de arma. A alteração legislativa, portanto, trouxe um elemento especializante em relação ao estado normativo pretérito, qual seja, arma de fogo. E excluiu expressamente o aumento em virtude de qualquer outro tipo de arma. Assim, se a atual norma dispõe que somente a arma de fogo gera a majorante, e essa delimitação inexistia de maneira expressa anteriormente, reforçou-se a necessidade de comprovação do efetivo emprego de arma apta à realização de disparos, o que não ocorreu no caso dos autos. Vale ressaltar que a razão da causa de aumento de pena em questão, de caráter objetivo, consiste na maior probabilidade de ofensa à integridade física da vítima, uma vez que a grave ameaça já se afigura como elementar do tipo básico. De rigor, portanto, o afastamento da aludida majorante; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/7), Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fl. 10/11), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Talita dos Reis Primo, narrou, em síntese, que estava andando na rua com o carrinho de bebê e uma bebê de três meses. Foi abordada pela pessoa que ergueu a camiseta e mostrou a arma na cintura. A pessoa pediu a aliança. Entregou a aliança e ele pediu para que não olhasse para trás. Lembra que ele estava com uma roupa laranja como se fosse fluorescente, e com uma bota preta de trabalho. Quando ele se aproximou imaginou que fosse pedir alguma informação e que tivesse saído do trabalho. Ele mesmo retirou a aliança e levou. Era uma pessoa de estatura baixa, mais ou menos da altura da declarante, que tem 1.50, pessoa morena, não negra. Foi chamada na delegacia e mostraram algumas fotos e reconheceu a pessoa. Algumas fotos conseguia dizer claramente que não era, mas naquela foto aí sim lhe remeteu muito à pessoa, achou que seria ele. Olhando para os Réus presentes em audiência afirma que a pessoa seria o número "3" (Réu RAFAEL). A pessoa usava boné no momento. Fez o reconhecimento na delegacia alguns meses depois. Não recuperou a aliança. A pessoa não chegou a tirar a arma da cintura, só mostrou. Parecia uma arma de verdade, não lhe parecia ser plástico ou de brinquedo. Nunca teve contato com arma de fogo. Na Delegacia não teve dúvida no reconhecimento que fez por fotografia e hoje olhando os presentes em audiência reconhece o número "3" (Réu Rafael).

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Infere-se do interrogatório do Réu que está com 28 anos de idade. Está preso desde 2019, está em cumprimento de pena, foi condenado a uma pena de 10 anos e 7 meses. Teve uma saidinha acha que foi em 2014 ou 2015 e não voltou. Ficou seis meses foragido e foi preso em flagrante. Nunca viu a vítima e nunca chegou nesse endereço.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Enfim, há de se dar crédito à versão fornecida pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) não restou demonstrada nos autos com a segurança necessária para o seu reconhecimento.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima Talita dos Reis Primo, informou que a pessoa não chegou a tirar a arma da cintura, só mostrou, esclarecendo que parecia uma arma de verdade. Esclareceu, ainda, que nunca teve contato com arma de fogo e não soube descrever que tipo de arma era.

Este juízo compartilha do entendimento assente na jurisprudência no sentido de que para a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal não há necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo

utilizada, desde que presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Todavia, entendendo não haver elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo com relação ao emprego de arma de fogo, não resta outra alternativa senão o afastamento da majorante.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente específico, circunstância que somente será apreciada em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outros antecedentes desabonadores, consoante Folha de Antecedentes (fls. 112/121) e Certidão de distribuições de ações criminais (fls. 123/127). Com efeito, o réu ostenta: a) condenação anterior pelo crime de roubo majorado, em processo no 0000430-45.2013.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/04/2013 e b) condenação anterior pelo crime de roubo simples, em processo no 0031154-27.2016.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 18/07/2016. Este histórico denota que o acusado continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes a corrigir a sua conduta. Assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase de aplicação da pena, reconheço a agravante da reincidência específica (Consoante Folha de Antecedentes as fls. 112/121 e certidão as fls. 123/127) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), culminando na pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, torno a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa definitiva.

Regime de cumprimento da pena

O regime para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal. O crime cometido vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente específico e já ostentava ao tempo do cometimento do crime de roubo destes autos, duas condenações. Por tais circunstâncias, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o fechado. Importante ressaltar que não há como se aplicar no presente caso o disposto na súmula 269 do STJ pois, para a sua aplicação, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é o caso dos autos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu RAFAEL CABRAL DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Tendo o réu respondido por este processo em liberdade, faculta-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA